

[5] [개선] 사항

1. 제 목 : 유지보수공사 계약조건 불공정
2. 조치부서 : ○○○○○○처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○○○○○○처에서는 임대주택 등 公社 주거자산에 대한 유지관리기준을 수립하고, 각종 유지보수공사의 원활한 계약체결과 공사 집행을 위한 제도개선 등을 담당하고 있다.

한편, 최근 3년간 公社에서 시행한 추정금액 5억 원 이상의 전문공사 발주 현황(일상감사 대상)은 [표 17]과 같다.

[표 17] 최근 3년간 전문공사 발주현황 (추정금액 5억 원 이상)

구 분	건축공사	토목조경	기계설비	전기통신	계
2015년	27	3	13	7	50
2016년	50	9	21	22	102
2017년	28	1	22	10	61

자료 : 유지보수공사 일상감사 접수현황 재구성

「국가계약법 시행령」 제4조에 따르면 계약 체결 시 계약상대자의 이익을 부당하게 제한하는 조건을 정해서는 안 되며, 「약관²³⁾의 규제에 관한 법률」 제17조

23) 그 명칭이나 형태 또는 범위에 상관없이 계약의 한쪽 당사자가 여러 명의 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용을 말한다.

에서는 사업자가 부담하여야 할 위험을 떠넘기거나, 법률에서 정하지 않은 계약 해제권 등을 사업자에게 부여하는 등의 불공정한 약관 조항을 계약의 내용으로 하지 않도록 하고 있다.

하지만 최근 3년간 유지보수공사 시행을 위하여 지역본부 등에서 작성한 공사 관련 입찰유의서 및 현장설명서 등을 검토한 결과 [표 18]과 같이 계약상대자에게 일방적인 책임과 비용부담을 전가하거나, 근거가 불명확한 계약해제·해지 조건 설정 등 불공정 계약조건이 확인되었다.

[표 18] 유지보수공사 입찰공고 내용 중 불공정 항목 예시

구분	주요 불공정 공고내용	개선방향
일방적인책임 및 비용 전가	· 명기되지 않은 사항이라도 (중략) 시공하여야 한다. · (중략) 어떠한 행정처분에도 이의를 제기하지 않는다. · 시행중 우리 공사의 공사지침이 변경되었을 경우 그 지침에 따른다. · (중략) 발주자측에 아무런 피해를 주지 말아야 한다. · (중략) 모든 민·형사상 책임은 수급인의 책임으로 한다.. · (중략) 수급자는 모든 책임을 져야 한다.	- 불공정 항목삭제 또는 책임분담 필요
부당한 계약의 해제 또는 해지	· (중략) 경고장을 4회 이상 받은 경우 · (중략) 경고장을 3회 이상 받은 경우 · LH에 재산상 피해를 발생시킨 경우	- 관련 법률에 근거하여 모호한 항목 등 삭제

자료 : 유지보수공사 입찰공고 내용 재구성

그 결과, 계약상대자의 정당한 권리 행사를 제한하여 민법 등에서 규정하고 있는 계약의 제 원칙²⁴⁾을 준수하지 못할 우려가 있다.

24) 신의성실의 원칙 : 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 하며, 권리는 남용하지 못한다 (민법 제2조 1항, 2항)는 의미로서, 계약자유의 원칙에 따라 경제적 약자는 강자가 제시하는 계약조건에 따라 계약을 체결할 수 밖에 없기 때문에 이러한 불합리성을 제한하기 위해 민법 등에서 채택하고 있는 법 원칙

5. 조치할 사항

○○○○○○○○처장은

유지보수공사 계약 과정에 불공정사항이 포함되지 않도록 계약조건 정비 및 발주담당자 교육 실시 등 관련 업무를 개선하시기 바랍니다(개선).

<별첨 2>

유지보수공사 입찰공고 내용 중 불공정 항목

항목	지구명	공사내용	불공정 공고내용 및 특기사항
일방적인 책임 및 비용 전가	김포**2) 1단지 외 3개단지	복도창호 제작설치	· 본 공사의 설계도 및 시방서 등에 명기되지 않은 사항이라도 시공상 당연하다고 인정되는 것은 감독원의 지시를 받아 시공하여야 한다. · 복도창호 시공과정에서 발생하는 문제에 따른 모든 민·형사상 책임은 수급인의 책임으로 한다. 아울러 수급인은 관련 법규에 따른 각종 인,허가를 수급자 부담으로 득하여야 한다.
	경산** 1단지	복도창호 제작설치	· 공사시행 중 부실시공 또는 부적합사항이 발견될 때에는 감독자는 부적합 사항이 조치될 때까지 공사를 중지할 수 있으며 공사중지에 따른 모든 책임은 계약자에게 있다. · 안전관리 부주의로 야기되는 제반사고에 대해 모든 책임을 지며, 우리공사의 시정조치를 이행하지 않을 경우 어떠한 행정처분에도 이의를 제기하지 않는다.
	문산**2 문산**3	지하주차장 램프 지붕설치	· 본 공사 시행중 우리 공사의 공사지침이 변경되었을 경우 그 지침에 따른다. · 공사로 인한 민원 발생시 시공사에서 책임지고 해결한다.
	광주**1	재도장공사	· 작업자는 전원이 산업재해보상 보험에 가입하여야 하며 이에 준하는 근로자 재해보상책임 보험에 가입하여 그 증빙 서류를 제출하여 만일의 사태에 대비하고 동시에 발주자측에 아무런 피해를 주지 말아야 한다. · 건물외부 고소작업 등 (중략) 야기되는 제반사고에 대해서는 책임을 지며, 우리공사의 시정조치를 이행하지 않을 경우 어떠한 행정처분에도 이의를 제기하지 않는다. · 본 공사의 설계도 및 시방서 등에 명기되지 않은 사항이라도 시공상 당연하다고 인정되는 것은 감독원의 지시를 받아 시공하여야 한다.
	목포**3	외부창호 제작설치	· 건물외부 고소작업 등 (중략) 야기되는 제반사고에 대해서는 책임을 지며, 우리공사의 시정조치를 이행하지 않을 경우 어떠한 행정처분에도 이의를 제기하지 않는다. · 감독원은 공사의 원활한 진행을 위하여 필요한 경우에는 제출물의 종류, 제출대상에 포함할 사항, 제출부수 및 제출시기의 추가, 생략, 변경을 요구할 수 있으며 수급자는 이에 따라야 한다.
	강릉**3	발코니샤시 교체	· 공사시행에 따른 안전사고 및 각종 피해 발생 시 수급자 부담으로 원상복구하고 민· 형사상의 책임을 져야 한다.
	청주**1	재도장공사	· 시공과정에서 발생하는 문제에 따른 모든 민·형사상 책임은 수급인의 책임으로 한다. 아울러 수급인은 관련법규에 따른 각종 인,허가를 수급자 부담으로 득하여야 한다.

항목	지구명	공사내용	불공정 공고내용 및 특기사항
불명확한 계약조건 설정	전주**	조명기구교체	· 공사로 인한 제반 안전사고 및 입주자의 피해 발생시 수급자는 모든 책임 을 져야 한다.
	**지역	임대아파트 전기,정보통신	(계약의 해제 또는 해지 등) · 중대결함하자의 미처리 또는 상기 사유 등으로 집단 민원이 발생한 경우 등으로 경고장을 4회 이상 받은 경우 · LH에 재산상 피해를 발생시킨 경우
	**지역	임대주택 유지보수공사	(계약의 해제 또는 해지 등) · 중대결함하자의 미처리 또는 상기 사유 등으로 집단 민원이 발생한 경우 등으로 경고장을 4회 이상 받은 경우 · LH에 재산상 피해를 발생시킨 경우
	**지역	유지보수공사 (기계,소방,가스)	(계약의 해제 또는 해지 등) · 중대결함하자의 미처리 또는 상기 사유 등으로 집단 민원이 발생한 경우 등으로 경고장을 3회 이상 받은 경우 · LH에 재산상 피해를 발생시킨 경우
	**지역	유지보수공사 (기계소방)	(계약의 해제 또는 해지 등) · 중대결함하자의 미처리 또는 상기 사유 등으로 집단 민원이 발생한 경우 등으로 경고장을 4회 이상 받은 경우 · LH에 재산상 피해를 발생시킨 경우
	****권	유지보수공사 (기계설비, 소방시설)	(계약의 해제 또는 해지 등) · 중대결함하자의 미처리 또는 상기 사유 등으로 집단 민원이 발생한 경우 등으로 경고장을 3회 이상 받은 경우 · LH에 재산상 피해를 발생시킨 경우

자료 : 최근 3년간 유지보수공사 입찰유의서 및 현장설명서 재구성